

2025. 학교폭력 가해학생(초·중학생) 전학(제8호) 업무 처리 지침

2025. 3.

2025. 창원교육지원청 학교폭력 가해학생(초·중학생) 전학(제8호) 업무 처리 지침

I. 관련 근거

- 가. 2025. 경남교육청 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 시행 지침
- 나. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조 (피해학생의 보호)
- 다. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 (가해학생에 대한 조치)
- 라. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령 제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

- ① 초등학교·중학교·고등학교의 장은 심의위원회가 법 제17조제1항에 따라 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우에는 **초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게** 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 **지체 없이 요청**해야 한다.
- ② 교육감 또는 교육장은 가해학생이 전학할 학교를 배정할 때 피해학생의 보호에 충분한 거리 등을 고려하여야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정하려는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 통보를 받은 **교육감 또는 교육장은 해당 가해학생이 전학할 학교를 배정**하여야 한다.
- ④ 교육감 또는 교육장은 제2항과 제3항에 따라 전학 조치된 가해학생과 피해학생이 **상급학교에 진학할 때에는 각각 다른 학교를 배정**하여야 한다. 이 경우 피해학생이 입학할 학교를 우선적으로 배정한다.

II. 배정 원칙

- 가. 초·중학교장은 피해학생 주소와 해당 학교를 기점으로 가급적 5km 밖의 타학군의 학교 중 가해학생의 교통편의와 교육과정(과목, 학업성취도, 진로 등) 이수 가능성 등을 고려한 3개교를 지정하여 교육장에게 요청(거리는 인터넷 길찾기의 대중교통 최적 거리로 산정, 대중교통 이용 불가 시 자동차 혹은 도보, 자전거 최적거리로 산정)
- 나. 기타 피해학생을 가해학생으로부터 보호할 필요가 있다고 학교장이 판단하는 사항 고려
- 다. 가해자가 2인 이상일 경우에는 각기 다른 학교로 배정
- 라. 위 항에 따라 전학을 간 학생이 전출 이전 학군으로 전입을 원할 시 원적교 및 피해학생 보호를 위한 위 거리규정에 맞지 않는 학교 배정 불가

III. 배정 절차

- ①전학조치 가해학생 재학학교 → ②학생생활지원과와 중등교육과에 상담 및 배정 요청서 공문 발송 → ③학생생활지원과 공문접수-④학교폭력 가해학생 전학 배정 심의 → ⑤배정검토 의견서 중등교육과 제출(공문) → ⑥중등교육과 배정검토 → ⑦요청학교 및 배정학교(전학 갈 학교)로 배정 결과 공문 발송 → ⑧전입학 절차 진행 [전출교 가해학생 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호) 확인]
- 있을 시: 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.
 - 없을 시: [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청접수및송부]-[조회]-[해당학생조회]후 맨아래(유의사항)란에 '학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음'으로 기재하여 전출자료 전송

1단계 가해학생 전학 배정 요청(학교장)

- 해당 학교장은 학교폭력대책심의위원회의 가해학생 전학조치 통보를 받으면 지체없이 가해학생의 통학편의와 교육과정 이수 여건 등을 고려하여 가급적 5km 밖(다른 학군)의 3개교를 지정하여 교육장에게 전자문서로 요청
- ※ '가급적 5km 밖': 가해학생과 피해학생의 분리, 가해학생의 통학 여건, 교육

과정 이수 가능성 등을 고려한 거리로 전입교에서 전학을 받지 않기 위한 목적으로 악용하여서는 아니 됨.

- ※ 창원교육지원청 관내 전학은 타 학군으로 전학을 가는 것이 원칙이며, 타 학군의 희망교 중에서 학부모의 희망을 우선으로 고려함.

- 가해학생 특별교육 이수 완료 후 전학 시행이 원칙(학부모-3개월 내)

- 부득이한 경우 전학을 간 학교에서 조치를 이행할 수 있으나 낙인효과 방지 차원에서 원적교에서 특별교육 이수 완료 후 전학 조치가 원칙.
- 학부모의 경우는 3개월 이내에 이수하면 됨(미이수 시 과태료 부과)

2단계 가해학생 전학 배정 조치(교육장)

- 학교장으로부터 받은 배정 요청을 담당부서(학생생활지원과)에서 협의하여 중등교육과(학사담당)에 공문으로 검토의견서를 제출(학생생활지원과)

배정협의 원칙: 거리 요건을 충족하고, 전학 대상학생(보호자)의 제1희망 학교가 최근 6개월 이내 학교폭력 전학(제8호), 교육활동 침해 전학(6호) 학생이 배정된 사실이 없는 경우, 해당학교에 정원의 여유가 있을 경우, 제1희망대로 배정함을 원칙으로 함. 미충족 시 2희망학교, 3희망학교 순으로 협의. (1~3희망 모두 미충족 시 학교로 재요청 요구)

- 심의 후 배정 요청학교와 배정학교에 공문으로 배정 사항 통보(중등교육과)

3단계 해당학교 간 전학서류 요청 및 학적처리(학교장)

- 학교폭력 가해학생 전학 업무는 법률에 따라 시행하는 규정 업무임. 전입교는 학생의 전입학에 적극 협조하고, 학생의 빠른 학교생활 적응을 위해 필요한 조치 이행
- ※ **전출교:** 가해학생의 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호)이 있는지 '학교폭력 가해학생 조치대장'을 확인하여,
 - 있을 시: 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.
 - 없을 시: [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청접수및송부]-[조회]-[해당학생조회]후 맨아래(유의사항)란에 '학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음'으로 기재하여 전출자료 전송
- ※ **전입교:** '학교폭력 가해학생 조치대장'에 즉시 기재함.

IV. 제출 서류

- 가. (서식1) 학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서
 나. (서식2) 학교폭력대책심의위원회 조치결정 통보서[전학(제8호) 증명]
 다. (서식3) 담임 의견서
 라. (서식4) 보호자 의견서
- * 보호자가 의견서를 미제출할 경우는 제출마감 기한을 안내하며, 기한이 초과한 경우에 의견서 없이 학교장의 판단으로 3개 학교를 선정하여 전학을 요청함
 특히 피해학생과 동일학급(동일교 포함), 성사안 등의 긴급한 상황은 피해학생 보호를 위해 신속한 처리
- 마. 기타 심의에 필요한 자료

※ 제출처: 창원교육지원청 학생생활지원과, 중등교육과로 공문 동시 발송
 ※ 그 밖의 교육환경전환대상자 중 (가정폭력·성폭력 피해학생/ 소년법 제 32조에 의하여 보호처분 결정을 받은 학생) 등에 대한 전학과 본 지침에 명시되지 않은 사항은 '2025. 경상남도교육청 전편입학 및 재입학 업무 시행지침'을 따름.
 ※ **교육환경전환 전학**은 창원교육지원청 **중등교육과(210-0365)**에 문의.

5 부칙

본 지침은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

(서식1)

학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서

대상자	성 명		생년월일		성별	
	소 속		학 년		반	
	학교주소	우편번호: 주소:				
보호자	성 명		관 계			
	현 주 소	우편번호: 주소:				
사안 및 조치 개요	(사안개요)					
	(조치결정사항)					
검토 의견						
배정 희망 학교	위 검토의견에 따라 전학 대상자를 다음과 같이 배정하여 주시기 바랍니다. (배정학교의 상황을 고려하여 순위별로 3개교 기재 요망)					
	관내학군	1순위:	2순위:	3순위:		
	도내 타시군	1순위:	2순위:	3순위:		
	타시도	1순위:	2순위:	3순위:		
※ 피해학생의 재학학교와 전학 희망학교와의 거리(인터넷길찾기-대중교통 기준) ※ 피해학생이 여러명일 경우 해당되는 모든 학교와 거리 기준이 충족되어야 함. 1희망: 0000학교는 () Km 이상 떨어져짐 2희망: 0000학교는 () Km 이상 떨어져짐 3희망: 0000학교는 () Km 이상 떨어져짐 2025년 00월 00일 0000학교장 000 (직인) 경상남도창원교육지원청교육장 귀하						

(서식2)

학교폭력대책심의위원회 조치결정 통보서

* 사안번호:

「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조, 제17조 조치결정을 다음과 같이 통보합니다.			
구분	소속 학교	학년반	성명
가해학생	○○○○학교	○학년 ○반	○○○
피해학생	○○○○학교	○학년 ○반	○○○
조치결정의 이유			
심의위원회 개최일	○○○○년 ○월 ○일		
조치사항	가해학생	제17조제1항제8호 전학 제17조제3항에 따른 특별교육이수 ○시간 제17조제9항에 따른 보호자 특별교육이수 ○시간	
	피해학생	제16조제1항 제1호 심리상담 및 조언	
불복절차	피해 학생	교육장이 제16조제1항 및 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 피 해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있으며, 행정소송법 제20조에 따라 처분 이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송을 청 구할 수 있습니다.	
	가해 학생	교육장이 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 가해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이 내에 행정심판을 청구할 수 있으며, 행정소송법 제20조에 따라 처분이 있음을 안 날 로부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있습니다.	
학교폭력 피해학생이 전출·전학 시, 피해학생이 희망하는 경우 당사자의 동의를 얻어 피해학생 보호를 위한 최소한의 정보를 전출교 및 상급학교에 제공할 수 있습니다.			
20○○. ○. ○. 경상남도창원교육지원청교육장			

(서식3)

담임의견서

인적사항	학번		이름	
	성별		생년월일	
담임의견	(가정환경에 대한 의견)			
	(학교생활에 대한 의견-전학 갈 학교의 생활지도 참고사항)			

2025년 월 일

담임교사: (서명)

(서식4)

학부모 의견서

【학생인적사항】

학교명	학년	반	번호	이름	주민등록번호	전화		비고
						학생	보호자	

위 학생은 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조(가해학생에 대한 조치)에 의거하여 학교폭력대책심의위원회에서 제8호(전학) 조치 결정을 받았습니다.

이 결정에 따라 경상남도창원교육지원청의 전학 조치에 응할 것이며, 학생이 새로운 환경에서 학교생활에 성실히 임하도록 보호자로서 역할에 최선을 다하겠습니다.

구분	1희망교	2희망교	3희망교
학교명			

2025년 월 일

학부모: (인)

0000학교장 귀하

[참고자료]

경상남도 중학교 학교군 및 중학구 개정 고시(제2024-24호)

구분	초등학교명	중학교명	
		남	여
1학교군	창원, 소담, 중동, 사화, 평산, 마산중앙(의창구 거주자), 도계, 봉림, 유목, 내동, 대원, 용지, 상북, 용호, 반송, 용남, 명도, 명곡, 명서, 창원한들, 의창	팔룡, 창원, 봉림, 경원, 봉곡, 반송, 반림, 명서, 창원중앙, 도계	반송여자, 창원여자, 명곡여자, 팔룡, 봉림, 경원, 봉곡, 반림, 명서, 창원중앙, 도계
2학교군	창원상남, 토월, 창원신월, 사파, 남정, 성주, 안민, 남양, 안남, 창원남산, 대방, 대암, 외동, 웅남, 동산, 삼정자	신월, 토월, 웅남, 사파, 창원남, 남산, 대방, 안남, 안민, 창원상남, 삼정자	신월, 토월, 웅남, 사파, 창원남, 남산, 대방, 안남, 안민, 창원상남, 삼정자
3학교군	하천, 온천, 봉강(봉강리 전촌, 본포리), 함안군 칠서(아산), 칠서(내봉촌), 북면, 무동, 감계, 북면초승산(분), 창녕군 부곡초학포(분)	창북, 감계	창북, 감계
4학교군	성호, 완월, 회원, 월영, 무학, 월포, 가포, 상남, 교방, 내서, 교동, 월성, 북성, 해운, 마산신월, 마산고운, 현동, 중리(여), 상일(여), 삼계(여), 감천(여), 광려(여), 안계(여), 호계(여), 석전(여), 전안(여), 가고파(여), 구산, 구산초구서(분)(도만 제외), 반동	마산, 마산동, 마산서, 해운, 구산, 의신	마산여자, 합포여자, 마산제일여자, 성지여자, 구산, 해운, 의신
5학교군	합포, 봉덕, 산호, 상남(남), 용마, 양덕, 합성, 석전, 팔룡, 구암, 마산중앙, 중리(남), 상일(남), 삼계(남), 감천(남), 광려(남), 호계(남), 안계(남), 전안(남), 가고파	양덕, 구암, 합포, 마산중앙, 창신	양덕여자, 구암, 마산무학여자, 합포
6학교군	경화, 덕산, 도천, 대야, 진해남산, 풍호, 석동, 장북, 장천, 동부, 제황, 진해중앙, 자은, 웅천, 진해냉천	진해, 동진, 진해남, 석동, 진해냉천, 웅천	진해여자, 동진여자, 석동, 동진, 진해냉천, 웅천
7학교군	용원, 안청, 안골포, 부산광역시 송정(웅동2동 중 거주동), 진해신항	안골포, 용원, 진해신항	안골포, 용원, 진해신항
중학구	. 창원: 양곡중학교, 창덕중학교, 창원동중학교, 창원대산중학교(해당학교 외 타학교 전학 가능) . 마산: 내서중학교, 삼계중학교, 호계중학교, 광려중학교, 진전중학교, 마산삼진중학교, 구산중구남부교(해당학교 외 타학교 전학 가능. 단, 내서읍 지구내(호계중학구, 내서중학구, 광려중학구, 삼계중학구) 중학구간에는 상호 전입학 불가) . 진해: 웅동중학교(해당학교 외 타학교 전학 가능)		